Neoconstitucionalismo

- Novo Constitucionalismo
- Vem modificar a forma de se compreender e interpretar a Constituição

Visa buscar eficácia da Constituição, entendendo que a norma não pode ter um caráter meramente retórico devendo se concretizar sobretudo no que tange à efetivação dos direitos fundamentais

Neoconstitucionalismo – Marcos Essenciais

- Histórico
- Filosófico
- Teórico

Marco Histórico

Últimas décadas do Século XX

Neoconstitucionalismo – Marcos Essenciais

Marco Filosófico

Aquele associado ao pós positivismo, que embora não rejeite o positivismo, ou seja, o direito posto, avança para consolidar a Constituição em Campos éticos. Pós positivismo é a reaproximação do direito com a ética a justiça e a moral muitas vezes transcendendo o direito posto o positivismo

Marco Teórico

Funda-se em três pontos essenciais, a saber:

1) a força normativa da Constituição
2) a jurisdição constitucional
3) A nova hermenêutica constitucional

Neoconstitucionalismo – Características

- A Constituição como o centro do ordenamento jurídico, daí nascem o direito civil constitucional, o direito tributário constitucional, o direito penal constitucional, entre outros;

- Ubiquidade constitucional – A CF em todos os lugares do ordenamento jurídico

O reconhecimento da força normativa da Constituição, dos princípios jurídicos da Constituição (não apenas as regras)

Neoconstitucionalismo – Características

- a concretização a efetivação dos direitos fundamentais

- a dignidade da pessoa humana como núcleo do ordenamento jurídico
- a eficácia irradiante da dignidade da pessoa humana
- os direitos fundamentais funcionais não apenas as regras mas também os princípios jurídicos
- núcleo axiológico (conjunto de princípios e valores centrais em um sistema)

Neoconstitucionalismo – Características

- a inserção da filosofia do direito nos debates constitucionais

- a judicialização da política e das relações sociais
- Exemplos: clonagem células tronco marcha da maconha é união estável entre pessoas homoafetivas políticas públicas de direitos fundamentais entre outros

Protagonismo do poder judiciário e por conseguinte o crescimento do ativismo judicial
Expansão da jurisdição constitucional e dos tribunais constitucionais

1. 2025 – UEG – Analista de Gestão Governamental

Acerca do neoconstitucionalismo, verifica-se que

A. é o processo através do qual o intérprete do direito aplica os dispositivos constitucionais baseando-se na exegese jurídica, de modo dogmático e literal.
B. coaduna-se com o surgimento de uma cultura positivista, promovendo um afastamento entre o direito e a ética, subordinando a interpretação jurídica aos valores.
C. abarca o surgimento de uma nova interpretação constitucional, que inclui a normatividade dos princípios, a técnica da ponderação e reabilitação da argumentação jurídica.
D. deve ser dissociado, como marco histórico, das atrocidades cometidas na segunda guerra mundial, especialmente a partir dos direitos humanos violados pelo regime nazista alemão.
E. possui como um de seus fatores-chave a retração da jurisdição constitucional, com o recrudescimento de tribunais constitucionais em grande parte das democracias.

2. 2024 – IMPARH – Prefeitura de Fortaleza – CE - Auditor

“Aparece na Europa na sequência da Revolução Gloriosa de 1688 e da Revolução Francesa de 1789 e, nos Estados Unidos, após a consolidação da independência no século XVIII. Seu conceito associa-se à ideia de que um corpo escolhido por cidadãos age em nome destes, e tal corpo é escolhido por meio de um procedimento eleitoral racionalmente estabelecido”. Essa assertiva se refere a qual tipo de Estado?

A. Estado representativo.

B. Estado absoluto.

C. Estado estamental.

D. Estado feudal.

3. 2024 – CESPE/CEBRASPEIMPARH – Prefeitura de Cuiabá – Procurador Substituto

Em relação ao constitucionalismo, ao neoconstitucionalismo e ao pós-positivismo, assinale a opção correta.

A. O neoconstitucionalismo está associado à expansão da jurisdição dos tribunais constitucionais.
B. O neoconstitucionalismo surgiu como movimento doutrinário no início do século XVIII.
C. Não há constitucionalismo sem constituição escrita e formal.
D. Na perspectiva do pós-positivismo, o elemento ético é irrelevante na consideração do direito.
E. O neoconstitucionalismo defende uma interpretação constitucional dogmática e formal. **a**

4. 2024 – FUNATEC – CRT 2ª Região – Agente Administrativo

O movimento constitucionalista moderno surgiu no final do século XVIII com o objetivo de:

A. Expandir os poderes do Estado Absolutista.
B. Limitar o poder estatal absoluto.
C. Criar um sistema de governo autocrático.
D. Abolir a separação dos poderes.

5. 2023 – VUNESP – TJRJ – Juiz Substituto

Visa-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. Tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para a implantação de um Estado Democrático Social de Direito.

No que concerne ao constitucionalismo, é correto afirmar que o enunciado se refere ao

A. constitucionalismo democrático.
B. transconstitucionalismo.
C. constitucionalismo pós-positivismo.
D. constitucionalismo liberal.
E. constitucionalismo globalizado.

Gabarito – Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

1. C
2. A
3. A
4. B
5. C